



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/471/2026, de 22 de mayo, por la que se concede autorización ambiental a la planta de producción de biogás ubicada en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid), promovido por «Norbiogás La Conchita, S.L.». Expte.: 565-23-AVA.

Vista la solicitud de autorización ambiental para un proyecto de planta de producción de biogás ubicada en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid) promovido por Norbiogás La Conchita, S.L. y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– En fecha 16 de octubre de 2023, Norbiogás La Conchita, S.L., solicita autorización ambiental para una planta de producción de biogás, ubicada en la parcela 5006 del polígono 8, del paraje de «Granja Conchita», en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid). Con la solicitud, el promotor presenta diversa documentación firmada por técnicos competentes. Posteriormente, a requerimiento del órgano instructor, el promotor presenta documentación complementaria que se considera necesaria para la tramitación del expediente.

Segundo.– Consta en el expediente administrativo el informe urbanístico del Ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid) acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, de fecha 12 de septiembre de 2023.

Tercero.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, acuerda someter al trámite de información pública la solicitud de autorización ambiental del proyecto, durante treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 91, de fecha 15 de mayo de 2025, exponiéndose, así mismo, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid), habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Cuarto.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental), solicita informes y da traslado de las alegaciones a los siguientes organismos:

- Ayuntamiento de La Cistérniga.
- Diputación Provincial de Valladolid.
- Confederación Hidrográfica del Duero.

- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental - Sección de Atmósfera.
- Servicio de Infraestructuras de Residuos y Restauración Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
 - Sección de Protección Ambiental.
 - Área de Medio Natural.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid.
- Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.
- Servicio Territorial de Fomento de Valladolid.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias.
- Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.

Los informes recibidos han sido favorables y su contenido se ha tenido en cuenta en la evaluación ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en los anejos de esta evaluación.

Quinto.— Mediante Resolución de 29 de diciembre de 2025, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de una planta de producción de biogás a partir de residuos ganaderos, ubicada en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid), promovido por «Norbiogás La Conchita, S.L.». Expte.: EIAS/2024/VA/084. (B.O.C. y L. n.º 56, de fecha 23 de marzo de 2026).

Sexto.— Realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático en fecha 15 y 20 de abril de 2026, se inició el trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto, habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Séptimo.— La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula la Propuesta de Orden de autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha Ley.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente, se someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. En concreto, el proyecto de planta de producción de biogás ubicado en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid) promovido por Norbiogás La Conchita, S.L., está recogido expresamente en:

- Anejo 1, Actividad 5. Gestión de residuos, apartado 5.4: Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
 - a) Tratamiento biológico;
 - b) Tratamiento previo a la incineración o co-incineración;
 - c) Tratamiento de escorias y cenizas;
 - d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.

Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.

En este caso, según el proyecto presentado la capacidad máxima anual de tratamiento de residuo es de 50.460 t, es decir, 138,2 t/día con lo que se supera el umbral indicado.

Cuarto.– A los efectos de determinar los criterios de autorización ambiental de esta instalación se ha tenido en cuenta la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Quinto.– Los condicionantes de la autorización ambiental se establecen teniendo en cuenta los diversos informes recibidos de los organismos competentes, y las prescripciones de las mejores técnicas disponibles (MTD) aplicables a la instalación, en este caso las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procederá a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación

RESUELVO

Primero.– Conceder autorización ambiental para una planta de biogás, ubicada en parcela 5006 del polígono 8, del paraje de «Granja Conchita», en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid), promovido por Norbiogás La Conchita, S.L.

La autorización ambiental integra:

- Las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.
- La autorización de emisiones a la atmósfera y las prescripciones en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica, de acuerdo con Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Las prescripciones en relación con las conclusiones de las MTD de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Segundo.– La autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación, de las prescripciones técnicas que se recogen en los anexos que se relacionan, así como de las condiciones ambientales establecidas en la Resolución de 29 de diciembre de 2025, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de una planta de producción de biogás a partir de residuos ganaderos, ubicada en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid), promovido por «Norbiogás La Conchita, S.L.». Expte.: EIAS/2024/VA/084. (B.O.C. y L. n.º 56, de fecha 23 de marzo de 2026), con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Los Anexos, que a todos los efectos formarán parte de la autorización ambiental serán:

- El Anexo I: «Descripción de la Instalación», recoge la descripción de la instalación y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.
- El Anexo II: «Condicionado Ambiental», recoge los condicionantes ambientales a los deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese de esta y cierre.

Tercero.— El Anexo III: «Resumen de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública y en el trámite de audiencia a los interesados», incluye un resumen de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública y en el trámite de audiencia a los interesados y se da respuesta a las mismas.

Cuarto.— A partir del otorgamiento de la autorización ambiental (fecha de publicación de la Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León), el titular dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental. La puesta en marcha se comunicará con carácter previo al inicio de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable, según lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 22 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1. DATOS DEL CENTRO.

DATOS DEL CENTRO						
Denominación del centro:		Planta de producción de Biogás «Granja Conchita»			Nº PRTR:	---
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:		Norbiogás La Conchita, S.L.				
Domicilio social:		Plaza de Euskadi 5, planta 23; 18009, Bilbao (Bizkaia)				
Actividad:		Planta de producción de biogás a partir de residuos ganaderos				
DNI/NIF/NIE:	B13876909	NID:	---	NIMA:	---	
Ubicación de la instalación:						
Provincia:	Valladolid	Municipio:	La Cistérniga	Código postal:	47161	
Polígono / Parcela / Paraje:	Parcela 5006 del polígono 8, del paraje de «Granja Conchita»					
Referencia catastral		COORDENADAS			Datum:	ETRS89
47053A008050060000RG		UTM X(m):	361047	UTM Y(m):	4603161	Huso: 30
Superficie instalación (m²) (la superficie total de la instalación)		11.683 m²		Superficie de la parcela (m²) (sumatorio de las superficies de las parcelas del catastro)		738.158 m²

2. CLASIFICACIONES AMBIENTALES.

CLASIFICACIONES AMBIENTALES		
CNAE - Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025).	3821	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos. Valorización de residuos. Valorización de materiales.
	3521	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Producción de gas y distribución por tubería de combustibles gaseosos. Producción de gas.
Epígrafe IPPC (Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.)	5.4.a)	Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: a) Tratamiento biológico
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.	Informe de Impacto Ambiental de fecha IIA (AA) (B.O.C.yL. nº 56, de fecha 23 de marzo de 2026)	
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.		
Actividad		Código
Producción de biogás o plantas de biometanización (actividad principal)		B09100600
Grupo: Real Decreto 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.		☐ Aplica ☒ No aplica

CLASIFICACIONES AMBIENTALES					
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.					☐ Aplica ☒ No aplica
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.					< 1MW Nueva
Clasificación a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de no peligrosos		☒	Pendiente de asignar	
	Productor de peligrosos (<10t)		☐		
	Productor de peligrosos (>10t)		☒	Pendiente de asignar	
	Gestor de no peligrosos		☒	Pendiente de asignar	
	Gestor de peligrosos		☐		
CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados	3821	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos. Valorización de residuos. Valorización de materiales.			
	3521	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Producción de gas y distribución por tubería de combustibles gaseosos. Producción de gas.			
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.					☐ Aplica ☒ No aplica
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.					☐ Aplica ☒ No aplica
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León	La instalación está localizada en: - Un área equiparable a una zona tipo 4 (área ruidosa)				
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.	Afectada por ser actividad IPPC				
Vertido de aguas residuales.		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero o recirculación al proceso	Otros
	De proceso	☐	☐	☒	☐
	Sanitarias	☐	☐	☐	☒ Baño químico con vaciado periódico
	Pluviales (limpias y sucias, grises o de contacto)	☐	☐	☒ Pozo de recogida desde el cual se conducen al tanque de servicio que suministra agua a los digestores	☐
Sistema de gestión Ambiental	☐ EMAS ☐ ISO14001 ☒ Interno				
Factor agroambiental del municipio en el momento de la solicitud (nitrógeno de origen ganadero producido en un municipio/SAU del municipio)				49,32 (2025)	
Índice de carga ganadera (promedio del factor agroambiental del municipio y todos los inmediatamente colindantes en el momento de la solicitud)				62,30 (2025)	
MTD de aplicación	☒ Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.				
	☐ Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2016) 3127].				

3. INSTALACIONES.

INSTALACIONES		
Características de la planta	Planta de valorización de residuos no peligrosos (residuos orgánicos ganaderos y agroindustriales) mediante digestión anaerobia con una capacidad de tratamiento de 50.460 t de residuos no peligrosos/año (138,2 t/día) para la producción de biometano con una capacidad productiva de 2.470.309 Nm³/año (1.713 t/año) de biogás bruto (59% CH₄).	
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE GAS Y ELÉCTRICA (Fuera de las instalaciones).		
Ducto o Gaseoducto hasta red de transporte	Tipo de ducto o conexión a red de transporte de gas: ☒ Ducto Físico hasta red de transporte. La instalación contara con ducto hasta red de transporte de gas. ☐ Ducto Virtual: mediante compresión a GNC (Gas Natural Comprimido) en camiones e inyección en red de transporte de gas. La instalación contara con punto de conexión para inyección a la red de transporte de gas.	
Línea eléctrica.	☐ Línea aérea. La instalación contara con punto de conexión a la red eléctrica. ☒ Línea soterrada. La instalación contara con punto de conexión a la red eléctrica.	
INSTALACIONES DE PROCESO.		
Área de Proceso	Procesos Asociados	Elementos y equipos principales
Gestión y pretratamientos de los residuos.	Recepción de materias primas / materias auxiliares / residuos. Tratamientos previos.	Los residuos a tratar llegarán a la planta procedentes de diferentes orígenes en medios de transporte adecuados para cada tipo y siempre cerrados, garantizando ausencia de pérdidas en el suministro. - Residuos líquidos (purines, lodos agroindustriales): Se descargan herméticamente en foso de recepción de 300 m³ con agitador para homogeneización. Sistema de bombeo sumergible para transferencia a digestores. - Residuos sólidos (estiércoles, restos vegetales): Se introducen en boxes cubiertos con capacidad de almacenamiento de 4 días. Posterior mezcla y maceración en tolva cerrada de 60 m³ antes de alimentación a digestores. - Tratamientos previos: Agitación mecánica, maceración y mezcla homogénea de sustratos líquidos y sólidos para optimizar condiciones de digestión anaerobia (granulometría, composición C/N, consistencia).
Producción de biogás y digestato. Digestión Anaerobia / Metanogénica.	Biodegradación de la materia orgánica. Tratamiento anaerobio. Digestión metanogénica (Hidrólisis, Etapa fermentativa o acidogénica, Etapa acetogénica y Etapa metanogénica). Obtención de biogás y digerido.	Biodegradación de la materia orgánica. Tratamiento anaerobio. Digestión metanogénica (Hidrólisis, etapa fermentativa o acidogénica, etapa acetogénica y etapa metanogénica). Obtención de biogás y digerido. Producción de biogás y digestato mediante digestión anaerobia/metanogénica en dos digestores cerrados de acero inoxidable con volumen útil total de 7.986 m³. La materia orgánica biodegradable sufre descomposición en ausencia de oxígeno a través de cuatro etapas: 1. Hidrólisis de sustratos: Bacterias hidrolíticas rompen macromoléculas complejas en monómeros solubles 2. Fermentación acidogénica: Bacterias fermentativas producen ácidos orgánicos volátiles, alcoholes e hidrógeno 3. Acetogénesis: Bacterias acetogénicas transforman ácidos en acetato e hidrógeno 4. Metanogénesis: Arqueas metanógenas producen metano (CH₄) y CO₂ Obteniéndose biogás (metano y CO₂) y digestato estabilizado. Los digestores operan a 35-40°C en condiciones anaerobias estrictas, equipados con: • Sistema de calefacción: Caldera de biomasa 350 kWt mediante tuberías de acero inoxidable montadas en paredes internas • Sistema de agitación: Agitadores sumergibles de altura ajustable que garantizan distribución homogénea del sustrato y temperatura • Tiempo de retención hidráulico (TRH): 50 días Producción estimada: • Biogás bruto: 2.470.309 Nm³/año (59% CH₄, 40% CO₂, trazas H₂S, NH₃, COVs, siloxanos) • Digestato total: 47.572 t/año (fracción líquida 37.809 t/año + sólida 9.763 t/año)

INSTALACIONES		
Gestión del digestato.	Separación sólido-líquido del digestato.	Sistema mecánico de separación fraccionando digestato en: Fracción líquida: 37.809 t/año → bombeo a balsa externa para uso agrícola (operación R10.01). Fracción sólida: 9.763 t/año → compostaje en planta (operación R03.01)
	Almacenamiento del digestato sólido / líquido / licores de digerido.	Balsa de almacenamiento
	Postratamientos del digestato sólido.	Zona recepción: 323 m ² , máximo 48 horas. Protección: Bajo cubierta evitando lixiviación y emisiones.
	Postratamientos del digestato líquido y/o licor digerido.	NO CONTEMPLA
Purificación, separación y acondicionamiento del biogás	Upgrading del biogás obtenido. Depuración de biogás. Separación del agua contenida en el biogás. Separación de CO ₂ . Depuración de los componentes minoritarios del biogás. Desulfuración del sulfuro de hidrógeno H ₂ S. Producción de biometano. Odorización del biometano obtenido.	Purificación, separación y acondicionamiento del biogás Upgrading del biogás obtenido. El biogás bruto producido (2.470.309 Nm³/año, 59% CH₄, 40% CO₂, trazas H₂S, NH₃, COVs, siloxanos) se somete a proceso de mejora mediante sistema de separación por membranas para producir biometano inyectable a red. Depuración de biogás. Desulfuración del sulfuro de hidrógeno (H₂S): - Combinación de tres métodos: (1) desulfuración biológica en digestor mediante bacterias sulfatorreductoras aerobias que oxidan H₂S a azufre elemental, (2) filtro de carbón activado catalítico (3.000 L), (3) precipitación auxiliar de sulfuros con sal de hierro - Resultado: <20 ppm H₂S a upgrading y 0 ppm en producto final Separación del agua contenida en el biogás: - Enfriamiento en intercambiador de placas agua-glicol - Condensación y drenaje a pozo de condensados para reutilización en proceso o tratamiento Separación de CO₂: - Tres etapas de módulos de membrana Sepuran Verde (8+10+9 cartuchos) con selectividad 50 - Compresión progresiva a presión de membrana, reteniendo CH₄ y permeando CO₂ y agua - Rendimiento: 99% metano, deslizamiento 1% Separación de componentes minoritarios: - Filtros de carbón activado (3.000 L) para eliminar COVs (compuestos orgánicos volátiles) - Inyección de oxígeno mediante generador PSCA auxiliar para desulfuración Producción de biometano. Especificaciones del biometano producido: - Capacidad de upgrading: 300 Nm³/h (2.470.309 Nm³/año) - Composición: >97% CH₄, <2% CO₂, <20 ppm H₂S, <10 ppm H₂O - Especificaciones de inyección: Conforme a UNE EN 16723-1 (especificación de biometano para inyección en redes de gas natural) Gestión del gas off-gas de CO₂ separado: - Emisión canalizada hacia atmósfera - Quema en antorcha de emergencia (850°C) en caso de fallo de sistema (~5% tiempo operacional)
	Inyección a red de distribución.	Infraestructura de inyección: - Canalización: Polietileno PE-110 mm, MOP 4 bar, longitud 3.490 m + cruce aéreo acero Ø4» al Canal del Duero 15 m - Módulo de inyección: Sistema de regulación, medida y odorización - Capacidad máxima de inyección: 350 Nm³/h de biometano - Red de destino: Red de distribución de Nedgia Castilla y León (MOP 4 bar) - Punto conexión: Polígono industrial La Mora (coordenadas GPS: 41.568458; -4.665016) Especificaciones odorización: - Sistema de odorizante para identificación de fugas - Odor característico de gas natural - Cumplimiento RD 919/2006 y normativa de distribución Volumen anual de biometano inyectado: - Producción estimada: 2.470.309 Nm³/año - Equivalencia energética: ~1.713 t/año de gas natural en términos de poder calorífico.

INSTALACIONES		
INSTALACIONES AUXILIARES		
Área de Funcional	Operación auxiliar	Elementos y equipos principales
Instalaciones generales.	Control de accesos. Instalaciones de seguridad. Instalaciones de mantenimiento. Instalaciones de emergencia. Instalaciones de servicio de operarios.	Accesos y viales: En el interior del recinto, delimitado por vallado perimetral galvanizado de 2 metros de altura, red de viales asfaltados de sentido único con anchura entre 3-5 metros. Zonas de maniobra y descarga pavimentadas con hormigón. Viales internos: 1.282 m ² . Parking: 264 m ² . Zona maniobra descarga: 532 m ² . Báscula: 39 m ² para control de pesaje de entradas/salidas. Baño químico: Sin generación de aguas sanitarias. Iluminación: Sistema de iluminación exterior con prevención de contaminación lumínica. Seguridad: Detección de gas (CH ₄), detección de incendios, extintores polvo seco (2×12 kg), alarmas acústicas y visuales.
Instalaciones auxiliares proceso.	Instalaciones de control de procesos. Instalaciones de generación de calor para proceso.	Central de control: PLC con HMI pantalla 15», central de detección de gas, central de detección de incendios, central de control del odorizante, climatización. Caldera de biomasa: Potencia 350 kWt, consumo 921 t/año de astilla, volumen ocupado 104 m ² . Generación de calor para mantener temperatura digestores 35-40°C y precalentamiento sustratos. Transformador eléctrico: 3 m ² , conexión a red MT. Tanque agua servicios: 30 m ³ para recirculación de aguas pluviales, limpieza y condensados al proceso. Unidad inyección gas: 16 m ² (módulo de regulación, medida y odorización). Antorcha biogás: 2 m ² , combustión de emergencia (~5% tiempo).
Instalaciones de desinfección de vehículos.	Instalaciones de desinfección de vehículos.	Sistema de lava ruedas: Instalado en punto de salida para evitar arrastre de barro y contaminación a vía pública. Área de limpieza y desinfección: Plataforma impermeabilizada con recogida de aguas de lavado conectada a tanque de servicios.
Instalación eléctrica de conexión a red.	Instalación eléctrica de conexión a red.	Acometida Media Tensión (MT): Estimado 15-20 kV desde red i-DE. Transformador: 3 m ² . Consumo previsto: 2.580.634 kWh/año. Distribución interna: BT 400 V para alimentación de equipos (compresores, bombas, agitadores, sistemas de control, calefacción auxiliar).
Instalaciones de tratamientos de aguas y almacenamiento de residuos generados.	Tratamientos de aguas.	Aguas sanitarias: Baño químico, sin generación de aguas sanitarias. Gestión mediante gestor homologado. Aguas pluviales limpias: Recogida en red independiente → tanque de servicios 30 m ³ → reutilización para riego, limpieza y proceso. Consumo estimado 3.960 m ³ /año. Aguas de proceso (pluviales contacto, limpieza, condensados): Red independiente → tanque servicios → recirculación total al proceso. Vertido cero: Sin vertidos directos a cauce público o colector municipal. Almacenamiento residuos peligrosos: Contenedores homologados para aceites usados (0,350 t/año), absorbentes contaminados (0,05 t/año), envases contaminados (0,1 t/año), filtros aceite (0,05 t/año), baterías (0,1 t/año), lámparas (0,01 t/año), pilas (0,001 t/año). Almacenamiento residuos no peligrosos: Contenedor cerrado para cenizas caldera (50 t/año), caja específica para carbón activo agotado (21,5 t/año).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

Con una capacidad de tratamiento anual: 50.460 t de residuos no peligrosos (138,2 t/día) de residuos orgánicos no peligrosos procedentes de ganadería, agricultura e industria agroalimentaria, las operaciones de tratamiento de residuos que se llevarán a cabo en la instalación serán las siguientes:

- Control de acceso, inspección y pesaje de los residuos.
- Descarga y acondicionamiento de los residuos:
 - Los residuos sólidos serán depositados en las trincheras de recepción. Después, serán trasladados mediante palas móviles y depositados en un contenedor cerrado-tolva (60 m³), que dispondrá en su fondo de tornillos sin fin transversales que transportan el material hasta el tornillo horizontal en el

que concluye el proceso de homogenización y mezcla. Tras este proceso el residuo sólido pasará a un macerador en el que el tamaño de partículas se reducirá a un máximo de 10 mm.

- Los residuos líquidos se recepcionarán en un foso enterrado de hormigón con sistema de agitación. Los residuos líquidos de la «Granja Conchita» se transportarán a través de conducciones subterráneas.
- Digestión anaerobia de los residuos: los residuos se bombearán a los digestores en los que llevará a cabo la digestión anaerobia. La digestión anaeróbica es un proceso microbiológico que, en condiciones anaerobias (ausencia de oxígeno), permite transformar la materia orgánica en metano, reproduciendo de forma acelerada el ciclo natural de dichos compuestos.
- Tratamiento del digestato o digerido: se llevará a cabo una separación sólido-líquido mediante un tornillo deshidratador.
 - La fracción líquida del digestato o digerido será conducida hasta la balsa para su posterior aplicación agrícola.
 - La fracción sólida del digestato o digerido será almacenada en una plataforma de hormigón. Posteriormente, será compostado en la propia instalación, para ello se conformarán 4 pilas (dimensiones: 40 m largo, 6 m ancho y 2,5 m altura) en la zona de fermentación. Las pilas se cubrirán con membranas geotextiles (para reducir la emisión de olor y mantener la temperatura) y contarán con sensores de temperatura, humedad y sistema de riego localizado. La duración del ciclo de fermentación se estima en 35 días. Finalmente, el residuo pasará a la zona de maduración para alcanzar las características requeridas para su comercialización como producto fertilizante, estimándose un tiempo de maduración de 45 días.
- Acondicionamiento y valorización del biogás.

5. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES. RELACIÓN DE PRODUCTOS. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS.

5.1. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES.

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

<i>Código de operación desagregada¹</i>	<i>Tipología de residuos</i>	<i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i>
R0301	Compostaje fracción sólida del digerido o digestato	9.763 (26,74 t/día)
R0302	Residuos biodegradables anaeróbicamente	50.460 (138,24 t/día)

¹ Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

5.2. PRODUCTOS.

La producción esperada será la siguiente:

<i>Producto</i>	<i>Producción estimada anual</i>
Biometano	2.470.309 Nm ³ BioCH ₄ /año
BioCO ₂	1.700.000-1.800.000 Nm ³ BioCO ₂ /año.
Compost	6.508 t/año

Nota técnica sobre BioCO₂: El CO₂ separado en el proceso de upgrading por membranas es de origen biogénico (renovable), por lo que su emisión a la atmósfera no computa como emisión de gases de efecto invernadero de origen fósil según Directiva 2003/87/CE (comercio de derechos de emisión). El CO₂ biogénico se considera neutro en el balance de carbono al formar parte del ciclo natural del carbono.

5.3. MATERIAS PRIMAS.

Las materias primas empleadas serán las siguientes:

<i>MATERIA</i>	<i>ACTIVIDAD</i>	<i>CONSUMO ANUAL (t/año)</i>	<i>ORIGEN</i>
Residuos biodegradables anaeróbicamente	Producción de gas renovable (biometano) mediante digestión anaerobia	50.460 t/año	Explotaciones ganaderas (Granja Conchita y otras), agrícolas y agroindustriales del entorno de Valladolid
Carbón activo	Filtración de H ₂ S, NH ₃ , COVs y siloxanos en upgrading de biogás	21,5 t/año (según residuos generados)	Proveedor especializado (renovación periódica al agotamiento)
Etilenglicol	Agente refrigerante para el enfriamiento del biogás en intercambiador de placas	Estimado 0,5-1 t/año (reposición por pérdidas)	Proveedor de productos químicos industriales
Aceites lubricantes	Aceites lubricantes para bombas, agitadores y equipos mecánicos	0,350 t/año	Proveedor de lubricantes industriales
Astilla de biomasa	Combustible para caldera de biomasa (350 kWt) para calefacción de digestores	921 t/año	Proveedores locales de biomasa forestal (madera, astilla, pellets)
Cloruro férrico (FeCl ₃)	Aditivo para desulfuración auxiliar y precipitación de sulfuros	Estimado 5-10 t/año	Proveedor de productos químicos industriales
Tetrahidrotiofeno (THT)	Odorizante de biometano para inyección en red conforme a RD 919/2006	Estimado 0,05-0,1 t/año (dosificación típica 8-15 mg/Nm ³)	Proveedor especializado en odorización de gas

6. CONSUMO RECURSOS.**6.1. CONSUMO DE AGUA.**

El consumo de agua esperado será el siguiente:

<i>Punto de consumo</i>	<i>Consumo estimado (m³/año)</i>	<i>Procedencia de las aguas</i>	<i>Destino de las aguas generadas</i>
Agua potable	0 m³/año	No requiere agua potable	—
Aguas sanitarias	0 m³/año (baño químico)	Baño químico sin descarga de aguas residuales	Gestor autorizado de residuos peligrosos
Aguas de limpieza, pluviales y condensados	3.960 m³/año	Aguas pluviales recogidas en red independiente + cisternas externas + condensados upgrading	Recirculación total al proceso (tanque servicios 30 m³)
Total agua entrada proceso	3.960 m³/año		

6.2. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ENERGÍA.

El consumo de combustible y energía esperado será el siguiente:

<i>TIPO DE ENERGÍA</i>	<i>CONSUMO PREVISTO</i>	<i>PROCEDENCIA</i>
Consumo de energía eléctrica	2.580.634 kWh/año	Red eléctrica i-DE Redes Eléctricas Inteligentes (acometida MT 15-20 kV)
Consumo de energía térmica (astilla)	921 t/año	Proveedores locales de biomasa forestal (astilla, madera de rechazo, residuos forestales)
Consumo de gasoil (grupo electrógeno y maquinaria móvil)	No especificado — Consumo estimado: <5 m³/año (esporádico)	Proveedor de combustibles (equipos auxiliares puntuales)

7. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.**7.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.**

Se producen emisiones canalizadas en la caldera de biomasa, la salida de CO₂ del enriquecimiento de biogás (upgrading) y la antorcha de biogás (de emergencia).

Las fuentes principales de emisión difusa en las instalaciones proceden del tránsito de vehículos, de la descarga de materiales y residuos, del almacenamiento de residuos sólidos y fracción líquida, del separador de fracciones del digestato, de las válvulas de seguridad en digestión y upgrading, de las uniones, tuberías e instrumentación y, del proceso de compostaje (volteo y manejo del compost) y acopio de producto terminado.

Los principales focos de ruido de la instalación son: alarmas acústicas, macerador, alimentador de residuos sólidos y tornillos de alimentación, bombas de proceso, compresor de biogás, soplante de biogás, agitadores de los digestores, agitador del tanque de recepción, chimenea de la caldera de biomasa, chimenea de la unidad de upgrading, tornillo separador del digestato, camiones de transporte, pala cargadora y volteadora de compostaje.

7.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

La instalación tiene la consideración de gestor de residuos no peligrosos, algunos de los cuales tienen consideración SANDACH.

Como consecuencia de la actividad se producen tanto residuos peligrosos, en cantidades superiores a 10 t/año, generados principalmente en las operaciones de mantenimiento y tratamiento del biometano, como residuos no peligrosos, fundamentalmente el digestato.

7.3. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.

Se generan los siguientes vertidos:

- Aguas residuales sanitarias: se gestionan a través de un baño químico con vaciado periódico.
- Aguas pluviales: todas las aguas pluviales (junto con las aguas de limpieza) se recogen a través de una red independiente desde el cual se conducen al tanque de servicio que suministra agua a los digestores.
- Efluentes industriales: los efluentes industriales procedentes de los condensados, del circuito de la caldera y de diferentes equipos se dirigen al pozo de recogida y al tanque de servicio para su utilización en el proceso.

En consecuencia y según la documentación presentada, se entiende que no se van a producir vertidos directos al Dominio Público Hidráulico.

7.4. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

7.5. ACCIDENTES GRAVES DONDE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Según la información aportada, el establecimiento no se encuentra afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

7.6. INCIDENCIA SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS.

Teniendo en cuenta las emisiones de la actividad, los valores límite impuestos y el resto de las prescripciones incluidas en esta autorización ambiental, no se prevén impactos sobre la salud de las personas.

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****1. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES.**

La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.

2. MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular dispone de un plazo de cinco años desde la publicación de la presente autorización ambiental para iniciar la actividad. Según lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, con carácter previo al inicio o puesta en marcha de la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable indicando la fecha de puesta en marcha y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, con carácter previo a la presentación de la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Disponer del Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.
- b) Disponer de Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.

- c) Disponer de acreditación del cumplimiento de las MTD que le resulten de aplicación.
- d) Haber presentado ante esta Administración la declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y haber constituido la garantía financiera, si fuera preciso, en aplicación del artículo 34.3. de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental utilizando el modelo que puede descargar en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León (<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/>).
- e) Disponer de Certificado de seguro, emitido por la entidad aseguradora, que acredite su formalización en los términos establecidos en el artículo 23.5.c) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, según el modelo previsto en el anexo III del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
- f) Remisión al órgano competente en materia de protección civil de la Política de prevención de accidentes graves y del Plan de autoprotección de las instalaciones.
- g) Documentación específica en materia de residuos que deberá ser aportada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

Junto con la declaración responsable de inicio de actividad, el titular de la actividad o instalación deberá presentar la siguiente documentación técnica respecto a los siguientes aspectos:

- a) Informe completo de la situación de partida de suelos y aguas subterráneas de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales.
- b) En el caso de aplicación del digestato a suelos agrarios (R10), se deberá disponer de un plan de fertilización de recintos agrícolas que tenga en cuenta otros aportes fertilizantes. Para la elaboración del plan de fertilización se tendrán en cuenta los periodos en que se pueden aplicar este digestato, utilizando para ello Código de Buenas Prácticas Agrarias contenido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, así como los periodos de prohibición para fertilización nitrogenada del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios o las normas que los sustituyan. Asimismo se tendrán en cuenta las distancias en metros para la utilización de digestato líquido y sólido a otros elementos para lo que se puede tomar como referencia lo indicado a este respecto en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, y en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias respectivamente. De igual manera, para los municipios designados como vulnerables en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero,

y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, la aplicación del digestato a suelos agrarios se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León o norma que la sustituya, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

Esta justificación deberá incluir los documentos acreditativos de la disponibilidad de las tierras en el marco de la normativa indicada en el párrafo anterior y con los requisitos establecidos en esta autorización ambiental, o contrato con un gestor externo autorizado que vaya a realizar esta tarea en cuyo caso, será este el obligado a disponer del plan de fertilización y los documentos acreditativos de la disponibilidad de las tierras agrícolas suficientes para realizar esta tarea.

En los periodos en los que, por la actividad agrícola de la zona, sea posible la aplicación de digestato líquido como abono, este podrá aplicarse directamente en terrenos agrícolas cumpliendo las prescripciones de la normativa sobre esta materia. La instalación deberá disponer de un almacenamiento temporal, con una capacidad equivalente a la producción de la planta, durante el periodo de tiempo en el que, de acuerdo con el plan de gestión, no sea posible su aplicación al terreno agrícola, más un 10 por ciento de margen de seguridad.

La fracción líquida del digestato deberá almacenarse en depósitos y/o balsas cubiertas, divididos al menos en dos senos, completamente impermeabilizados respecto al subsuelo. Cada uno de los senos de almacenamiento de la fracción líquida dispondrá de un volumen que garantice la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en alguno de ellos.

La capacidad de almacenamiento de digestato (tanto sólido como líquido) deberá ser de al menos la cantidad producida en 4 meses de actividad más un 10% y se deberá disponer, para el almacenamiento de la fracción líquida, de al menos dos instalaciones de almacenamiento (balsas, depósitos...), las cuales deberán estar cubiertas. Estos almacenamientos mínimos se corresponden con 3.560 t (o equivalencia m³) para la fracción sólida y de 13.863 t (o equivalencia m³) para la fracción líquida, de almacenamiento mínimo en planta. Estos depósitos podrán estar fuera de las instalaciones a una distancia inferior a 20 km y debiendo estar debidamente autorizados.

La fracción líquida del digestato se procesará en planta o mediante agente externo para la obtención de un producto fertilizante.

- c) Características técnicas de las distintas zonas de la instalación, en el caso de que haya variación respecto a lo documentado en el expediente. En este sentido, si en la ejecución de la instalación se produjera un cambio en su distribución respecto de lo proyectado, se aportará la documentación gráfica correspondiente (planos firmados por técnico competente).
- d) Características técnicas de las zonas en las que se prevé realizar las operaciones de descarga y pretratamiento de los residuos, las cuales han de realizarse dentro de nave cerrada o de manera confinada y con el adecuado tratamiento de reducción de olores.

- e) Además de la autorización de gestor de residuos establecida en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la cual se otorga con esta autorización ambiental, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación objeto de informe deberá contar con la autorización que establece el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización será concedida por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tenga la sede social el solicitante y será válida para todo el territorio español.
- f) Junto con la declaración de inicio de actividad se deberá presentar la identificación de la persona física o jurídica que llevará a cabo las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación (explotador), así como justificación de que cuenta con la autorización regulada en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, al menos, para los residuos y operaciones de tratamiento incluidos en esta autorización ambiental.
- g) Plan de transporte con el objetivo de evitar el tránsito de vehículos de transporte de residuos y subproductos, así como del digestato generado, por los núcleos de población, así como optimizar el transporte para reducir emisiones contaminantes.

Para el inicio efectivo, tras la presentación de la declaración indicada, deberá emitirse un Informe de comprobación de la instalación realizado por inspectores de la Consejería competente en materia de medio ambiente, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

3. FASE DE EXPLOTACIÓN.

A. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).

Dado que la actividad principal del proyecto de planta de producción de biogás ubicada en el término municipal de La Cistérniga (Valladolid) promovido por Norbiogás La Conchita, S.L., es la valorización de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 100 toneladas diarias, que implica el tratamiento biológico mediante digestión anaerobia para la obtención de biometano, y quedando excluidas las actividades contempladas en la Directiva 91/271/CEE transpuesta al ordenamiento interno en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, es de aplicación la Decisión de Ejecución UE 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por ello el promotor acreditará con la comunicación de inicio el cumplimiento de las mejores técnicas disponibles (MTD) abajo resumidas y desarrolladas a lo largo del condicionado ambiental contenido en el Anexo II.

MTD GENERALES

MTD 1	ADAPTA	Sistema de Gestión Ambiental
MTD 2	ADAPTA	Mejora del comportamiento ambiental general de las instalaciones
MTD 3	ADAPTA	Inventario de los flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental
MTD 5	ADAPTA	Procedimientos de manipulación y traslado de residuos
MTD 8	ADAPTA	Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indicada y con arreglo a normas EN
MTD 9	NO ADAPTA	Monitorizar las emisiones difusas a la atmósfera de Compuestos Orgánicos
MTD 10	ADAPTA	Monitorizar periódicamente las emisiones de olores
MTD 11	ADAPTA	Monitorizar el consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación anual de residuos y aguas residuales
MTD 12	ADAPTA	Aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores
MTD 13	ADAPTA	Reducir las emisiones de olor
MTD 14	ADAPTA	Reducir las emisiones difusas a la atmósfera, en particular de partículas, compuestos orgánicos y olores.
MTD 15	ADAPTA	Combustión en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento no rutinarias
MTD 16	ADAPTA	Reducir las emisiones a la atmósfera de las antorchas cuando su uso es inevitable
MTD 17	ADAPTA	Plan de gestión del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental
MTD 18	ADAPTA	Reducir el ruido y las vibraciones
MTD 21	ADAPTA	Plan de gestión de accidentes

MTD TRATAMIENTO BIOLOGICO DE RESIDUOS**GENERALES TRATAMIENTO BIOLOGICO DE RESIDUOS**

MTD 33	ADAPTA	Reducir las emisiones de olores y mejorar el comportamiento ambiental global
MTD 34	ADAPTA	Reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y compuestos olorosos, en particular H ₂ S y NH ₃

TRATAMIENTO ANAEROBIO DE RESIDUOS

MTD 38	ADAPTA	Monitorizar y/o controlar los principales parámetros del proceso.
--------	--------	---

Referente a las MTD en el tratamiento de residuos con influencia en emisiones a la atmósfera, olores y ruido se encuentra lo siguiente:

MTDS GENERALES**A.1. MTD Comportamiento ambiental global.**

- MTD 1 Sistema de Gestión Ambiental: como parte fundamental del funcionamiento de la instalación la empresa deberá tener un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda como mínimo lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1.

La información pertinente contenida en el SGA relativa al funcionamiento ambiental de la instalación, junto con aquella que se determine en esta autorización ambiental, deberá hacerse pública a través de internet.

El SGA se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.

El SGA se auditará por primera vez antes del 1 de julio de 2027 y será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) nº 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) nº 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA.

- MTD 2 Técnicas de mejora del comportamiento ambiental global: la empresa declara que ejecutará todas las técnicas conforme a lo indicado en la MTD.
- MTD 3 Inventarios de flujos de aguas y gases residuales: se realizará una monitorización de los parámetros de tratamiento del biogás y de la corriente de biometano y off-gas generada en el proceso de enriquecimiento del biogás a biometano.
- MTD 5 Procedimientos de manipulación y traslado de residuos: se dispondrá de procedimientos de trabajo para cada uno de los procesos, que todo operario deberá conocer. Se impartirá a los operarios la formación adecuada y suficiente en la carga y descarga de mercancías y en el manejo y manipulación de residuos.

A.2. MTD Monitorización.

- MTD 8 Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera: se monitorizarán las emisiones conforme a lo indicado en la Autorización Ambiental.
- MTD 9 Monitorizar las emisiones difusas: no aplica. No se realizan operaciones de regeneración de disolventes usados, de la descontaminación con disolventes de aparatos que contienen Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y del tratamiento físico-químico de disolventes.
- MTD 10 Monitorizar las emisiones de olores: se deberán realizar acciones para monitorizar y minimizar las emisiones de olores, como monitorización del proceso de producción de biogás. Se realizarán las medidas de control de olores según lo especificado en la Autorización Ambiental.

- MTD 11 Monitorizar los consumos y residuos: se dispondrá de registros de consumos de agua (mensual), energía (mensual) y materias primas y auxiliares (anual) así como de la generación de residuos (archivo cronológico) y material SANDACH (registro SANDACH).

A.3. MTD Emisiones a la atmósfera.

- MTD 12 Plan de gestión de olores: dentro del sistema de gestión ambiental se incluirá un apartado específico de olores, en el que se recogen todas las medidas establecidas en el apartado de emisiones a la atmósfera (referente a olores) así como la monitorización establecida en la MTD.
- MTD 13 Reducción o eliminación de olores: se ha previsto de medidas para reducir los olores como reducir el tiempo de almacenamiento de sustratos antes de introducirlos en el digestor que será el mínimo posible y optimización del tratamiento aerobio.
- MTD 14 Reducción de emisiones difusas: se utilizarán varias de las técnicas indicadas en la MTD.
- MTD 15 Reducción de la combustión en antorcha: la antorcha únicamente será utilizada en situaciones de emergencia o ante fallos de funcionamiento, pues su uso implica pérdidas en el rendimiento de proceso. La antorcha se ha diseñado para ser capaz de tratar el biogás generado en capacidad máxima de las instalaciones.
- MTD 16 Reducción de emisiones de la antorcha: se utilizarán las dos técnicas indicadas, mediante la monitorización y registro como parte de la gestión de las antorchas.

A.4. MTD Ruido y vibraciones.

- MTD 17 Plan de gestión de ruido: dentro del SGA se contemplará un apartado específico para la gestión de ruido dentro de las instalaciones. Dentro del plan de mantenimiento de los equipos con incidencia ambiental se incluirán los equipos con potencial generación de ruidos y vibraciones, siendo objeto los mismos de mantenimiento preventivo y correctivo para corregir cualquier anomalía que pueda ocasionar afección por ruidos o vibraciones.
- MTD 18 Técnicas de reducción de ruidos: se utilizarán todas las técnicas de las descritas en la MTD con objeto de mantener el nivel de ruido por debajo de los límites.

A.5. MTD Emisiones resultantes de accidentes e incidentes.

- MTD 21 Gestión de accidentes e incidentes: se utilizarán todas las técnicas de las descritas en la MTD con objeto de prevenir o limitar las consecuencias ambientales de accidentes e incidentes.

MTD TRATAMIENTO BIOLOGICO DE RESIDUOS**A.6. MTD Generales de tratamiento biológico de residuos.**

- MTD 33 Procedimientos de pre-aceptación, aceptación y clasificación de residuos: se implantará un procedimiento de preaceptación para evaluar las características de los residuos mediante las analíticas aportadas por el productor, con el fin de valorar su idoneidad para la producción de biogás. Además, se establecerá un protocolo de admisión que incluirá inspección visual de la carga y revisión documental del transporte. En caso de detectarse residuos no admisibles, se notificará a la instalación de origen y, si procede, se gestionará su devolución.
- MTD 34 Técnicas de reducción de emisiones canalizadas a la atmósfera: no aplica. No incluye ningún foco canalizado de carácter sistemático asociado al proceso de tratamiento biológico.

A.7. MTD Tratamiento anaerobio de residuos.

- MTD 38 Reducción de emisiones a la atmósfera: el control del proceso de biometanización se realizará mediante un sistema informático centralizado que monitorizará en continuo los parámetros clave de los digestores. Además, se tomarán muestras diarias para analizar indicadores como materia seca, materia orgánica, ácidos grasos y alcalinidad, garantizando así un seguimiento técnico completo del proceso.

B. ATMÓSFERA.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

Actividad	Código
Producción de biogás o plantas de biometanización (actividad principal)	B09100600

B.1. EMISIONES CANALIZADAS.

La relación de focos de emisión canalizada es la siguiente:

Id Foco	Denominación	Procedencia	CAPCA (1)	Combustible	Potencia térmica (kW)	Caudal ref. (m³N/h)
F1	Caldera de biomasa	Producción energía	C03010303	Biomasa	350	1.350
F2	«Off gas» Upgrading	Enriquecimiento (upgrading) de biogás	B09100600	--	--	220
F3	Antorcha de emergencia	Equipo de emergencia	B09020400	Biogás	--	8.500

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

Los focos tienen estas características adicionales:

Id Foco	Denominación	Emisiones	Sistema de depuración	Altura / diámetro chimenea (m)	Régimen (h/año)	Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30T
F1	Caldera de biomasa	NO _x , SO ₂ , CO ₂ , partículas	--	10 / 0,3	8.400	X: 361170 Y: 4603200
F2	«Off gas» Upgrading	CH ₄ , CO ₂ (ciclo corto)	--	5 / 0,15	8.350	X: 361238 Y: 4603200
F3	Antorcha de emergencia	NO _x , SO ₂ , H ₂ S, CO	--	7 / 1	emergencia	X: 361176 Y: 4603200

Los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

B.2. VALORES LIMITE DE EMISIÓN.

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

Id. Foco	Denominación	Parámetro	VLE		Método de referencia	Criterio de fijación	Periodicidad de control interno	Periodicidad de control externo OCA
			Cantidad	Unidad				
F1	Caldera de biomasa (1)	NO _x	500	mg/Nm ³	EN14792	RD 100/2011	1 año	3 años
		SO ₂ (3)	200	mg/Nm ³	EN14791			
		Partículas	50	mg/Nm ³	EN13284			
F2	«Off gas» Upgrading	CH ₄	1 (2)	%	--	RD 100/2011	Continuo	3 años
		Concentraciones olores	1.000 (2)	ouE/Nm ³	EN 13725	MTD 34	1 año	

Notas:

(1) Para gases de combustión de las calderas de biomasa, las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,15° K), y en base seca normalizados al 6% de O₂

(2) Para gases de proceso las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,15° K), y en base seca y sin corrección del contenido de oxígeno

(3) No aplica en caso de quemar exclusivamente biomasa sólida leñosa

En los focos de combustión el CO se medirá con el resto de parámetros y se incluirá el valor obtenido en los registros.

En caso de que no se esté realizando la licuefacción o aprovechamiento del CO₂ de manera sistemática, el proceso de upgrading contará con un sistema de monitorización en continuo del porcentaje de metano del flujo de off-gas, que servirá para cuantificar las emisiones a la atmósfera.

Se considerarán como no sistemáticos los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta. Los focos que utilizan más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos no sistemáticos estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

Antorcha

En cuanto a la antorcha, se deberá justificar su carácter no sistemático mediante el aporte del registro de uso. En cualquier caso, la antorcha deberá ser de llama cerrada, la temperatura de combustión será de, al menos, 900 – 1000 °C, y el tiempo de residencia de los gases de combustión será, como mínimo, de 0,3 segundos desde el inicio de la llama, para lo cual estará equipada con control de temperatura.

Se medirá el caudal enviado a la antorcha, se calculará la cantidad de biogás quemado y los datos se incluirán en la memoria anual y estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

B.3. EMISIONES DIFUSAS Y OLORES.

Las fuentes principales de emisión difusa producidas por las instalaciones serán las siguientes:

<i>Id. Fuente</i>	<i>Denominación</i>	<i>Tipo de emisión difusa</i>
D1	Zona Almacenamiento de residuos sólidos	Olores, partículas
D2	Descargas de materiales y residuos	Olores, partículas
D3	Separador de fracciones del digestato	Olores, partículas
D4	Proceso de compostaje (volteo y manejo del compost) Acopio de producto terminado	Olores, partículas
D5	Balsa de almacenaje fracción líquida	Olores
D6	Válvulas seguridad en digestión y upgrading	Biogás / biometano
D7	Uniones de equipos, tuberías e instrumentos	Biogás
D8	Tránsito de vehículos	Polvo y partículas

La mayoría de estas fuentes sólo producirán emisiones en caso de malfuncionamiento o avería de la instalación.

Como parte del sistema de gestión ambiental, la empresa deberá adoptar las siguientes medidas preventivas y correctivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- El diseño de la instalación será tal que los principales focos de potencial emisión difusa estén confinados de manera permanente durante el funcionamiento normal de la instalación. En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirán procedimientos para garantizar el confinamiento de estos focos y el registro de las incidencias.
- La descarga del material se hará exclusivamente en nave cerrada de recepción y pretratamiento o mediante sistemas estancos. El material será fresco y se acumulará el mínimo tiempo necesario.
- La nave de recepción y descarga de residuos tendrá permanentemente las puertas y accesos cerrados excepto durante el tránsito de vehículos durante el tiempo que dure la descarga y dispondrá de un sistema de aspiración de gases que haga que esté en depresión respecto al exterior. El titular de la instalación estará obligado a garantizar el funcionamiento de los extractores conservando un registro de las horas de funcionamiento y fallos que pudieran ocurrir. Para evitar incidencias, los dispositivos de extracción y de depuración de gases de la nave de recepción estarán duplicados.
- Las balsas de almacenamiento exteriores deben tener algún tipo de cobertura o sistema que evite la evaporación y producción de olores.
- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.
- Utilizar sistemas y programas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se pueda actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.
- Pavimentación de toda la superficie de proceso, viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones para prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de las instalaciones.
- Utilización de equipos y métodos de montaje de alta integridad.
- Plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental, que incluye revisiones de funcionamiento de todos los equipos de proceso y de tratamiento de emisiones, así como de los sistemas y conducciones de las instalaciones.
- Adecuado programa de limpieza de las instalaciones y los viales exteriores de las instalaciones planta, para disminuir las potenciales emisiones difusas ocasionadas por el tráfico de vehículos.

- Adecuado estado de los vehículos de las instalaciones y vehículos de transporte, garantizando que cuentan con la ITV actualizada y, por lo tanto, las emisiones del vehículo se encuentran dentro de los parámetros legales.
- Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores.
- Evitar almacenamientos de productos que puedan producir emisiones a la intemperie.
- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada y en caso de quejas por malos olores.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

B.3.1. OLORES.

Se tomarán las medidas necesarias para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas a la planta no supere el percentil 98, a 5 unidades de olor ($5\text{uoE}/\text{m}^3$). Como medida inicial, en fase preoperacional se desarrollará una modelización de las emisiones que tenga en cuenta todos los posibles focos de emisión, todas las condiciones meteorológicas locales probables y la topografía local. Esta modelización se hará sobre programas informáticos reconocidos científicamente y manejados por personal con experiencia reconocida en esta materia. Si la modelización determina que no es posible cumplir con lo indicado, se deberán establecer medidas adicionales de abatimiento de las emisiones que permitan alcanzar este valor de olor en inmisión.

Derivado de este trabajo se determinará la contribución de cada foco de olor de la instalación al olor percibido en inmisión en zonas residenciales próximas y con ello, para los focos que contribuyan de forma significativa a esta percepción, se establecerán protocolos estrictos de control internos que quedarán reflejados en el Sistema de Gestión Ambiental de la instalación y bajo la supervisión directa del director de la fábrica.

En el plazo de 1 año desde el inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico de inmisión en el entorno de la planta en un radio de al menos 3 km. Este estudio estará basado en la norma UNE-EN 13725, y realizado por Organismo de Control Acreditado. El período del estudio debe ser de seis meses que abarque al menos tres estaciones climatológicas de las cuales una debe ser verano. Durante el mismo deben registrarse todos los parámetros de operación, así como las condiciones meteorológicas. Una vez finalizado, el titular remitirá el resultado de dicho estudio y un plan detallado de reducción de olores, si fuera necesario, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, quien determinará si son necesarias medidas adicionales. Salvo que desde ese Servicio Territorial se determine otra cosa, este estudio se repetirá cada 3 años.

Para el control en la planta de la intensidad y la dirección del viento, se instalará una manga de viento en un sitio visible y representativo de la instalación y se formará a los trabajadores sobre la necesidad de tener en cuenta este dato para el desarrollo de actividades que puedan ocasionar episodios de olor en zonas próximas.

Se desarrollará un plan de gestión de olores el cual será incluido como parte del sistema de gestión ambiental. En el se incluirá al menos:

- Un protocolo que contenga actuaciones y plazos.
- Un protocolo de respuesta a incidentes identificados en relación con los olores, por ejemplo, denuncias.
- Un programa de prevención y reducción de olores destinado a determinar las causas de la fuente o las fuentes, medir o estimar la exposición a los olores, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.
- Un programa de mediciones periódicas de sustancias que puedan causar molestias por olores mediante equipo portátil u otros métodos en distintas zonas. Se identificarán los puntos de generación de olor y se establecerá un plan de reducción de olores integrado en el SGA con objeto de reducir su impacto.

Este Plan deberá recoger el método para controlar que no se producen afecciones a poblaciones próximas y acciones de corrección que cuenten con la intervención de los afectados, en el marco de la norma UNE 77270 «Construcción de mapas de olor colaborativos mediante ciencia ciudadana», así como estudios de olores en el aire ambiente que permitan determinar la incidencia real y las soluciones adoptadas, basados en normas UNE y guías internacionales reconocidas para este fin.

En el sistema de gestión medioambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de recepción y gestión de las quejas sobre el funcionamiento de la instalación que deberá hacerse público a través de internet junto con los datos del SGA que legalmente es obligatorio hacer públicos.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

B.4. CONTROLES EXTERNOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un periodo de 8 h para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T.^a de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos que hayan funcionado como no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.»

En cualquier caso, se dispondrá de un registro de los focos no sistemáticos con el número de arranques y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

B.5. CONTROL INTERNO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En el autocontrol de los focos se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

Los sistemas automáticos de medida deberán cumplir lo establecido en su normativa de aplicación, en particular lo indicado en la Recomendación Técnica RCmATMCyL-09 publicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el sistema de medición en continuo no esté conectado o no funcione correctamente, se deberán realizar controles periódicos por Entidad de Colaboración Ambiental de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del sistema de medición de emisiones en continuo.

B.6. METODOLOGÍA DE MEDICIONES.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

B.7. REGISTRO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA.

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como la sustitución de filtros.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (disponibles en <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico

y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

B.8. SUPERACIÓN DE VLE.

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV, En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

B.9. RUIDO Y VIBRACIONES.

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

B.10. FOCOS DE RUIDO.

Los principales focos de ruido de la instalación son:

- Alarmas acústicas
- Macerador
- Alimentador de residuos sólidos y tornillos de alimentación
- Bombas de proceso
- Compresor de biogás
- Soplante de biogás
- Agitadores de los digestores
- Agitador del tanque de recepción

- Chimenea de la caldera de biomasa
- Chimenea de la unidad de upgrading
- Tornillo separador de digestato
- Camiones de transporte (sustratos, compostaje, reactivos)
- Pala cargadora
- Volteadora de compostaje

Se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En las naves donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.
- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.
- Se limitará la velocidad de los camiones y maquinaria móvil, evitando aceleraciones y frenadas fuertes.

B.10.1. VALORES LIMITE DE EMISIÓN (VLE).

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	Índice acústico $L_{Aeq\ 5s}$ $dB(A)^*$	Niveles max. $dB(A)$	
		Día (8 h - 22 h)	Noche (22 h - 8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65 (*)	55 (*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el $L_{K_{eq}\ T}$

donde:

- El índice de ruido $L_{keq, T}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ($L_{Aeq, T}$), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{keq, T} = L_{Aeq, T} + K_t + K_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{keq, T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_f es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{keq, T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{keq, T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$ segundos

B.10.2. CONTROL EXTERNOS DE NIVELES DE RUIDO.

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado cada 5 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales. El primer control se realizará en el plazo máximo de 1 año desde la puesta en marcha de la instalación.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

C. RESIDUOS Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO AUTORIZADAS.**C.1. OPERACIONES DE TRATAMIENTO AUTORIZADAS.**

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

<i>Código¹</i>	<i>Descripción de la operación¹</i>	<i>Tipo (G/A)²</i>
R301	Compostaje	A
R0302	Digestión anaerobia	G

1 Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

2 G= operación de tipo gestor; A=operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

C.2. RESIDUOS AUTORIZADOS.

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

<i>L.E.R.¹</i>	<i>Descripción¹</i>	<i>Código de operación desagregada²</i>	<i>Tipo (G/A)³</i>
02 01 03	Residuos de tejidos vegetales	R0302	G
02 01 06	Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan	R0302	G
02 03 04	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración	R0302	G
02 03 05	Lodos del tratamiento in situ de efluentes	R0302	G
02 04 03	Lodos del tratamiento in situ de efluentes	R0302	G
02 05 02	Lodos del tratamiento in situ de efluentes	R0302	G
02 06 03	Lodos del tratamiento in situ de efluentes	R0302	G
02 07 05	Lodos del tratamiento in situ de efluentes	R0302	G
19 06 06	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	R0301	A

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

3 G= operación de tipo gestor; A=operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

Solamente se podrán recibir en la instalación para ser tratados mediante digestión anaerobia aquellos residuos que cumplan las siguientes condiciones.

- se codifiquen con alguno de los códigos LER incluidos en la tabla anterior, siempre y cuando tengan asignado el código de operación R0302
- y permitan obtener un digerido/digestato que pueda valorizarse bien mediante la elaboración de un producto fertilizante bien incorporándose, como residuo, a suelos agrarios de acuerdo con la normativa regulatoria correspondiente en cada caso.

Algunos de los residuos incluidos en la tabla anterior pueden tener la consideración de SANDACH, los cuales, además de la autorización concedida en aplicación del artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, también precisan la autorización establecida en la legislación vigente en materia de SANDACH. En este sentido, los SANDACH que se podrán recibir en la instalación serán aquellos que, además de codificarse con alguno de los códigos LER autorizados, cumplan con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH y permitan obtener un digerido/digestato valorizable en los términos indicados en el párrafo anterior.

Los residuos o subproductos líquidos (porcentaje de humedad superior al 85%) que se gestionen en las plantas deben generarse a una distancia máxima de 20 kilómetros desde la planta. El resto de los residuos se obtendrá a una distancia máxima de 50 kilómetros.

C.3. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO AUTORIZADA.

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

<i>Código de operación desagregada¹</i>	<i>Tipología de residuos</i>	<i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i>
R0301	Compostaje fracción sólida del digerido o digestato	9.763 (26,74 t/día)
R0302	Residuos biodegradables anaeróbicamente	50.460 (138,24 t/día)

1 Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

D. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

D.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

La instalación de tratamiento de residuos estará cerrada y vallada perimetralmente. Se distribuirá en las siguientes zonas:

- Zona de recepción de residuos, que contará con los siguientes equipos:
 - Caseta de control y báscula de pesaje
 - Lavadero
 - Tanque enterrado de recepción de residuos líquidos. Se construirá en hormigón con cubierta de lona y agitador sumergible. Tendrá unas dimensiones de 4 m de altura y 10,42 m de diámetro interior. Contará con una capacidad de 300 m³. La tubería de aspiración hacia los digestores contará con un triturador.
 - Área hormigonada (128 m²) de recepción de residuos sólidos formada por cuatro boxes o trincheras contiguos de 4 m x 8 m que se separarán entre sí por muros de hormigón de 3 m de altura. Los boxes estarán dotados de cubiertas de lona. Contarán con una capacidad de 384 m³ (224 t).

- Zona digestores:
 - Cargadores de sólidos tipo pala cargadora con una capacidad de 5 t.
 - Tolva de 60 m³, con 3 tornillos sinfín transversales hasta el tornillo horizontal, en el que concluirá el proceso de mezcla y homogenización de residuos sólidos.
 - Macerador para reducir el tamaño de las partículas hasta los 10 mm.
 - 2 digestores anaerobios de dimensiones 28,41 m de diámetro y 8,8 m de altura y con un volumen útil de 3.507 m³. Contarán con aislamiento térmico y agitadores. El conjunto ocupará una superficie de 1.268 m².
- Zona de tratamiento del digestato:
 - Separador sólido-líquido tipo tornillo. El sistema de deshidratación tendrá una capacidad de tratamiento de 20 m³/h y se ubicará en una estructura de hormigón pavimentada. La fracción líquida del digestato o digerido (37.809 t/año) se almacenará en una balsa de la explotación ganadera «La Granja Conchita».
 - Zona de almacenamiento de la fracción sólida del digestato o digerido (294 m²). Será una losa de hormigón. Se estima almacenar una cantidad de 9.763 t/año.
 - Zona de fermentación (1.156 m²). En ella se llevará a cabo la primera fase del proceso de compostaje de la fracción sólida del digestato o digerido. Estará formada por 4 trincheras que contará con sensores de temperatura y humedad, sistema de riego y lonas geotextiles. Cada pila o meseta tendrá unas dimensiones de 40 m de lago, 4 m de ancho y 2,5 m de largo. La capacidad máxima de almacenamiento se estima en 912 t.
 - Zona de maduración (1.156 m²). En ella se llevará a cabo la primera fase del proceso de compostaje de la fracción sólida del digestato o digerido. Cada pila o meseta tendrá unas dimensiones de 40 m de lago, 6 m de ancho y 2,5 m de largo. La capacidad máxima de almacenamiento se estima en 800 t.
 - Zona de acopio del producto final (1.519 m²)
- Zona de Upgrading del biogás.
- Caseta de mantenimiento: será una caseta de obra en las que se destinará a taller y en la que se almacenarán los residuos peligrosos que se generan como consecuencia de la actividad.

D.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Las operaciones de tratamiento de residuos que se llevarán a cabo en la instalación serán las siguientes:

- Control de acceso, inspección y pesaje de los residuos.

- Descarga y acondicionamiento de los residuos:
 - Los residuos sólidos serán depositados en las trincheras de recepción. Después, serán trasladados mediante palas móviles y depositados en un contenedor cerrado-tolva (60 m³), que dispondrá en su fondo de tornillos sin fin transversales que transportan el material hasta el tornillo horizontal en el que concluye el proceso de homogenización y mezcla. Tras este proceso el residuo sólido pasará a un macerador en el que el tamaño de partículas se reducirá a un máximo de 10 mm.
 - Los residuos líquidos se recepcionarán en un foso enterrado de hormigón con sistema de agitación. Los residuos líquidos de «La Granja Conchita» se transportarán a través de conducciones subterráneas.
- Digestión anaerobia de los residuos: los residuos se bombearán a los digestores en los que llevará a cabo la digestión anaerobia.
- Tratamiento del digestato o digerido:
 - Se llevará a cabo una separación sólido-líquido mediante un tornillo deshidratador.
 - La fracción líquida del digestato o digerido será conducida hasta la balsa para su posterior aplicación agrícola.
 - La fracción sólida del digestato o digerido será almacenada en una plataforma de hormigón. Posteriormente, será compostado en la propia instalación, para ello se conformarán 4 pilas (dimensiones: 40 m largo, 6 m ancho y 2,5 m altura) en la zona de fermentación. Las pilas se cubrirán con membranas geotextiles (para reducir la emisión de olor y mantener la temperatura) y contarán con sensores de temperatura, humedad y sistema de riego localizado. La duración del ciclo de fermentación se estima en 35 días. Finalmente, el residuo pasará a la zona de maduración para alcanzar las características requeridas para su comercialización como producto fertilizante, estimándose un tiempo de maduración de 45 días.
- Acondicionamiento y valorización de biogás.

E. GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

Los residuos que se prevé generar en la instalación de manera regular, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla. Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o de residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

Nombre del residuo	L.E.R. ⁽¹⁾	Descripción ¹	Proceso ⁽²⁾	Cantidad estimada (t/año)
Carbón activo agotado	06 13 02*	Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)	Tratamiento biogás	21,5
Cenizas de biomasa	10 01 03	Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)	Producción de energía	50
Aceites usados	13 02 05*	Aceites minerales no clorado de motor de transmisión mecánica y lubricantes	Mantenimiento	0,350
Envases vacíos contaminados	15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	Mantenimiento	0,1
Absorbentes y trapos peligrosos	15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	Mantenimiento	0,05
Filtros de aceite	16 01 07*	Filtros de aceite.	Mantenimiento	0,05
Baterías usadas	16 06 01*	Baterías usadas	Mantenimiento	0,1
Compost ⁽³⁾	19 05 03	Compost fuera de especificación	Compostaje	6.508
Fracción líquida del digestato ⁽⁴⁾	19 06 05	Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	Digestión anaerobia	37.809
Residuos de desarenado	19 08 02	Residuos de desarenado	Tratamiento de aguas	*(5)

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Operación de tratamiento codificada según el anexo I y II de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

3 El compost no tendrá la consideración de residuo si cumple con los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009.

4 El digestato no tendrá la consideración de residuo si cumple los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009.

5 El titular, antes del inicio de la actividad, deberá indicar la cantidad que estima generar de este residuo.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

F. PRESCRIPCIONES GENERALES EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN.

La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

En aplicación del artículo 33.3 de la citada ley, cuando el titular y el gestor (persona física o jurídica que realiza las operaciones de tratamiento) de la referida instalación sean diferentes, el titular de la instalación deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, el gestor que opere en la mencionada instalación, así como cualquier modificación que se produzca.

Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Durante el almacenamiento, los residuos:

- Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
- Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad. En el caso de los residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames.
- Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes.

Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.

La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo contar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

Cuando se traten subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) en la instalación, se atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o se causen incomodidades por los olores, o la aparición de plagas y otros animales indeseables.

La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan como destino la eliminación.

Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental se comunicará inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

F.1. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.

- Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.
- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la

Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

- Como productor de más de 10 t/año de residuos peligrosos, deberá:
 - Disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad, así como a informar de los resultados del mismo, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - Suscribir un seguro de responsabilidad civil o constituir una garantía financiera equivalente, que deberá cubrir:
 - 1º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
 - 2º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
 - 3º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

La cuantía correspondiente al término 3ª se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

F.2. OPERACIÓN DE DIGESTIÓN ANAEROBIA (R0302).

- El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la valorización material del digestato, bien mediante su incorporación en suelos agrarios bien mediante su utilización para la elaboración de un producto fertilizante.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc) se deberá archivar, al menos, durante 5 años.

- Los parámetros objeto del programa de control del proceso de digestión anaerobia serán, al menos, la temperatura, el pH, el tiempo de retención hidráulico y la cantidad de biogás obtenido. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada la información durante, al menos, cinco años.

- Las aguas generadas en la limpieza y desinfección del exterior de los vehículos se podrán reintroducir en el proceso de digestión anaerobia, siempre y cuando hayan pasado por un separador de grasas e hidrocarburos. No obstante, y teniendo en cuenta que en la instalación se recibirán SANDACH, también se deberá atender a lo dispuesto por la autoridad competente en materia de SANDACH.
- En relación con el material digerido resultante de la operación de digestión anaerobia, se atenderá a los siguientes puntos:
 - El digestato que se destine a la elaboración de un producto fertilizante UE dejará de ser residuo si cumple con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009, tal y como establece su artículo 19 y el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - En aplicación de la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 7/2022, de 8 de abril, el digestato que se destine a la elaboración de un producto fertilizante del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, dejará de ser residuo si cumple los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 y se corresponda con alguno de los tipos de productos fertilizantes del Anexo I del mencionado real decreto.
 - Si el digesto no cumple con los criterios de fin de la condición de residuo del Reglamento (UE) 2019/1009, tendrá la consideración de residuo y deberá cumplir con la normativa en esta materia.

En este sentido, el digestato se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización ambiental.

- El digestato se analizará periódicamente para evaluar su calidad. La frecuencia de los análisis será, como mínimo, semestral. Si los resultados de los mismos no varían significativamente a lo largo de un año, se podrá disminuir la frecuencia a un análisis al año.

No obstante, si el digestato se destina a la elaboración de un producto fertilizante o a la incorporación en suelos agrarios, el contenido y la frecuencia de los análisis deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizante o nutrición sostenible de suelos agrarios, respectivamente.

En el informe de análisis constará el método de muestreo, método de análisis, valor de los parámetros analizados y límite de detección, para los casos que proceda, para cada valor obtenido. Se archivará esta información, al menos, durante cinco años.

F.3. OPERACIONES DE COMPOSTAJE (R0301).

- Las zonas de compostaje (trincheras o boxes) deberán contar con un sistema de recogida y conducción de lixiviados que funcione adecuadamente en todo momento, incluso en condiciones meteorológicas desfavorables, con objeto de garantizar que las zonas de proceso se encuentren libres de lixiviados y de aguas pluviales. En caso de que se detecte un deficiente funcionamiento del mismo, se realizarán las modificaciones oportunas, debiéndose comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
- El titular podrá ser obligado a modificar el sistema de recogida y conducción de lixiviados si se detecta un funcionamiento anormal o insuficiente del sistema que dé lugar a la acumulación de lixiviados en la zona compostaje de los residuos.
- El digestato se introducirá en el proceso de compostaje lo antes posible, con objeto de minimizar la generación de olores.
- Las dimensiones de las pilas o mesetas serán tales que favorezcan el proceso de compostaje y eviten la creación de zonas anaerobias. En este sentido y con el fin de evitar la formación de condiciones anóxicas, la altura máxima de las pilas de compostaje será de 3 metros, salvo en el caso de que la volteadora existente en la instalación permita manejar pilas de mayores dimensiones, en cuyo caso la altura de las pilas vendrá delimitada por este equipo.
- Las pilas o mesetas se someterán a los volteos necesarios para garantizar la descomposición (mesófila y termófila) de la materia orgánica, debiendo quedar registradas dichas operaciones. No se voltearán las pilas ni se realizarán las correspondientes operaciones de afino del material compostado, en el caso de que se realicen en el exterior, en situaciones meteorológicas adversas.
- Se deberá disponer de un programa de control del compostaje que garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del proceso. Los parámetros objeto del programa de control del proceso de compostaje serán, como mínimo dos, siendo al menos uno de ellos la temperatura. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada dicha información durante, al menos, cinco años.
- En todo caso, el proceso de compostaje autorizado deberá incluir una fase de digestión aerobia o fermentación y una fase de maduración en la zona de la instalación autorizada habilitada para tal fin. La duración de cada una de las fases del proceso deberá ser tal que garantice la obtención de un material compostado maduro e higienizado.
- En relación con el material compostado (compost), se atenderá a los siguientes puntos:
 - El compost que se destine a la elaboración de un producto fertilizante UE dejará de ser residuo si cumple con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009, tal y como establece su artículo 19 y el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

- En aplicación de la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 7/2022, de 8 de abril, el compost que se destine a la elaboración de un producto fertilizante del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, dejará de ser residuo si cumple los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 y se corresponde con alguno de los tipos de productos fertilizantes del Anexo I del mencionado real decreto.
- Si el compost no cumple con los criterios de fin de la condición de residuo del Reglamento (UE) 2019/1009, se codificará con el código LER 19 05 03 «compost fuera de especificación» y su gestión atenderá a la normativa en materia de residuos.

En este sentido, el compost se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización ambiental.

- Para cada lote de material compostado, obtenido en el proceso completo (fase digestión aerobia o fermentativa y fase de maduración), se deberán realizar las correspondientes analíticas con objeto de evaluar su madurez y calidad. El alcance y la frecuencia de las citadas analíticas deberá atender a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizantes o de nutrición sostenible de suelos agrarios, dependiendo del destino del material compostado.

F.4. ARCHIVO CRONOLÓGICO.

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de julio, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, 5 años.

F.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS.

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, a través de la aplicación SIRECYL, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados como los generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

El cumplimiento de la memoria y su presentación se realizará conforme al procedimiento detallado en la página web de la Junta de Castilla y León.

F.6. TRASLADO DE RESIDUOS.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

La entrada y salida de residuos del territorio nacional se registrará por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La documentación relativa a los traslados de residuos se presentará conforme a lo indicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

No obstante, el traslado de SANDACH hasta la instalación atenderá sólo a la normativa en materia de SANDACH, según los criterios establecidos en la nota ministerial sobre la aplicación de la normativa de residuos y de la normativa SANDACH.

G. PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL DEL SUELO Y LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

G.1. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL SUELO.

El titular de la actividad deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Además, en el momento de inicio de la actividad deberá disponer del informe base de suelos completo de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales.

G.2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

- Con carácter general, en el desarrollo de esta actividad no se podrán interceptar cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y en particular la servidumbre de uso público de 5 m establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A este respecto, se deberá dejar completamente libre dicha zona de servidumbre de cualquier obra que se vaya a realizar.
- Como norma general, cuando sea necesario realizar excavaciones para alojar instalaciones como balsas o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes, se evitará la intercepción del nivel freático y

se evaluará la posibilidad de un almacenamiento subaéreo siempre que sea posible. Si analizadas las alternativas se concluye que debe ser subterráneo, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones.

- Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos, y del digestato, así como de cualquier superficie que esté en contacto con los mismos (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán contar con las medidas pertinentes de contención de derrames o fugas y ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración. Deberán asimismo estar adecuadamente dimensionados, teniendo en cuenta las precipitaciones de máxima intensidad horaria en la zona.
- Sin perjuicio de lo anterior, cualquier instalación para la recogida y/o almacenamiento de productos o sustancias potencialmente contaminantes deberá contar con las medidas de contención de derrames o fugas pertinentes y el espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.
- La impermeabilidad de los elementos contruidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas, debiendo ser certificada su aplicación para el inicio de la actividad. En general, con objeto de prevenir y reducir las emisiones en su conjunto, las instalaciones deberán diseñarse basándose en las mejores técnicas disponibles, establecidas en las guías oficiales a nivel nacional o europeo y deberán mantenerse en buen estado de conservación.
- Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones, de modo que se garantice su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento.
- Todas las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación del dominio público hidráulico.
- Queda prohibido el vertido a cualquier elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas por infiltración a través del terreno) tanto de la fase líquida del digestato como de los productos resultantes de cualquier tratamiento al que éste sea sometido.
- La fase líquida del digestato no puede considerarse agua residual, sino que se trata de un residuo ya desde su origen (estiércol, residuos orgánicos, restos de animales, etc.), por lo que debe ser gestionado como tal. Al no tratarse de un agua residual, no está dentro del ámbito de aplicación de la normativa de depuración de aguas residuales, y consecuentemente tampoco dentro del ámbito de la reutilización de aguas residuales depuradas.

- En cumplimiento de las MTDs de aplicación, se deben establecer redes separativas para evitar la contaminación de aguas no contaminadas. La MTD consiste en separar los flujos de aguas no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.
- Las aguas residuales procedentes de los baldeos de las zonas externas no deben ser evacuadas a la red de aguas pluviales limpias. Asimismo, no está permitido el uso de las aguas procedentes de los baldeos exteriores para el riego de zonas verdes o cualquier otro uso que permita el contacto con cualquier elemento del dominio público hidráulico (aguas superficiales o aguas subterráneas), mientras no se justifique que no presentan sustancias potencialmente contaminantes de las aguas.
- En cuanto a la red de recogida de aguas pluviales, únicamente se podrán considerar aguas pluviales limpias a todos los efectos si se trata estrictamente de aguas pluviales sin incorporación de otros efluentes ni de sustancias susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico (incluidas las aguas subterráneas por infiltración a través del terreno), quedando expresamente prohibida la conexión a los colectores de drenaje de aguas pluviales de cualquier desagüe de aguas residuales domésticas o industriales.

En el caso de tratarse de aguas pluviales limpias, su uso para el riego de zonas de la propia planta no precisaría de autorización de vertido ni de reutilización por parte de este Organismo de cuenca. No obstante, la utilización de estas aguas supone un uso privativo que requiere autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). De acuerdo con el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA), el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal (art. 54 TRLA) o por concesión administrativa.

- De acuerdo con el artículo 234 del RDPH, está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

En consecuencia, con lo anterior, se procederá a la limpieza y retirada de los restos ocasionados por las obras una vez finalizadas las mismas, sin acumularlos junto al cauce en zonas en las que puedan ser arrastrados por las crecidas. Se evitarán, asimismo, los vertidos de materiales de obra al cauce.

- En ningún caso podrán almacenarse residuos fuera de las instalaciones previstas para este fin.
- En el caso de que se produzcan daños al dominio público hidráulico como consecuencia de una inadecuada gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del artículo 97 del TRLA, y del artículo 234 del RDPH.

- En el caso de que se prevea la realización de vertidos directos de aguas residuales al dominio público hidráulico, o indirectos a las aguas subterráneas (por vertido al terreno), y no se disponga de la preceptiva autorización de vertido, se deberá solicitar dicha autorización ante el Organismo de cuenca, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes del RDPH.
- Las autorizaciones de vertido tendrán, en todo caso, el carácter de previas a la implantación y entrada en funcionamiento de la actividad que se trata de establecer, modificar y/o trasladar, y precederán a las licencias de apertura o actividad que haya de otorgar la administración competente (artículo 260 del RDPH).
- Finalmente, en el caso de no producirse vertidos al dominio público hidráulico, según el concepto de «vertido» definido en el artículo 100.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TRLA, no resultaría de aplicación el art. 101 del citado texto legal, y por tanto no sería necesario tramitar una autorización de vertido.
- La utilización de aguas públicas requiere autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). De acuerdo con el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA), el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
- Se deberá demostrar documentalmente que se respetarán las limitaciones de los usos del suelo dentro de la zona de flujo preferente y zona inundable establecidas en los artículos 9 bis, 9 ter y 14 bis del RDPH.
- A los efectos de delimitación del cauce, la zona de servidumbre, la zona de policía, la zona de flujo preferente y las zonas inundables referidas a avenidas con diferentes periodos de retorno, se utilizará, siempre que esté disponible, la cartografía oficial procedente del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI): <https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/>

G.3. PLAN DE CONTROL DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES.

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

- Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 metros. Se deberá incluir dentro de la documentación a enviar, para su archivo en el expediente de licencia o autorización ambiental, según corresponda, las

medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.

- Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control, los cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones. El objetivo de esta red de control es la detección rápida de cualquier vertido accidental de lixiviados u otros contaminantes resultantes de los procesos llevados a cabo en el emplazamiento, por lo que el número y la disposición de los puntos de control aguas abajo deberá ser tal que pueda detectar posibles fugas e infiltraciones de las instalaciones potencialmente peligrosas de generar afección, como pueden ser balsas de lixiviados, zonas de acopio de materiales, depósitos de hidrocarburos, zonas de almacenamiento de productos químicos, zonas de lavado, zonas de tratamientos biológicos, zonas de tratamientos físico-químico, etc.
- Con carácter previo a puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica pasará a formar parte del expediente, y servirá como «blanco ambiental» o referencia del estado de las aguas subterráneas en situación preoperacional.
- Mediante la toma de muestras de aguas en estos piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el estado «blanco ambiental», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.
- Además, antes de tres meses desde el inicio de la actividad, la empresa remitirá al Servicio Territorial de la provincia, los resultados del primer control cuantitativo de calidad del suelo y de las aguas subterráneas relativo a sustancias relacionadas con la actividad, de los piezómetros.
- Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar cada cinco años por parte de un organismo acreditado y anualmente por parte de la empresa. Todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados para cada uno de los parámetros a analizar. Se deberán incluir mediciones del nivel piezométrico.
- El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.

- Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.
- El plan de control de suelos y aguas subterráneas incluirá un plan detallado de actuaciones a adoptar en caso de detectarse una contaminación, a fin de corregirla en el mínimo plazo posible.

H. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.

H.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización ambiental durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

H.2. REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS.

Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos indicados, y se mantendrá disponible para su revisión por el personal acreditado de la Consejería competente en materia de medio ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados de la autorización ambiental.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe anual en formato informático (preferiblemente PDF) con el contenido recogido en la normativa vigente, en todo caso al menos se incluirá la siguiente documentación:

- Informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia y control establecidos en la presente autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en su caso.

Si del resultado de dichos controles se detectaran desviaciones, incumplimientos o nuevas afecciones medioambientales, el órgano sustantivo lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la instalación.

H.3. NOTIFICACIÓN DE EMISIONES.

En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España)», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

I. MEDIDAS AADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SITUACIONES AMBIENTALMENTE ADVERSAS.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

- Se solicitará dentro de la licencia un Plan de Seguridad Industrial y Emergencias.
- Se presentará de forma expresa en el proyecto un protocolo de fugas, incendios y accidentes.
- Protección contra incendios. En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
- Fugas y fallos de funcionamiento. Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que la instalación deberá contar, en la planta para evitar posibles daños al medio ambiente. En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados.

Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia medioambiental deberá comunicarse inmediatamente a la consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

- Operaciones de puesta en marcha y de parada. No se estima que haya variaciones significativas de las emisiones durante los procesos de arrancada y parada de las instalaciones, no obstante, durante estas operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación o para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera establecidos en la autorización ambiental.

El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arrancada.

En caso de una parada del proceso de la planta de biogás o en el inicio de la actividad de esta, el tiempo de arranque es de 1 a 2 meses hasta alcanzar el fango objetivo.

Las instalaciones cuentan con sistema de regulación y depuración del biogás generado, tanto en arranque y parada como en fase normal de funcionamiento por lo que, ante un gas pobre generado, se deriva a la antorcha.

- Situaciones ambientales especialmente adversas. El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y en medio ambiente en general y todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

J. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se registrará por lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

J.1. CESE TEMPORAL.

- El titular de la autorización ambiental deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
 - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental en vigor que le sean aplicables,
 - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
 - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de medio ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

J.2. CIERRE DEFINITIVO.

Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación, el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos lo siguientes aspectos:

- Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
- Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de estos. El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.
- El proyecto reflejará que, en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
- Documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de las instalaciones autorizadas con retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, o bien certificado firmado por técnico competente que recoja las labores de descontaminación realizadas.
- En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, Proyecto, suscrito por técnico competente y visado por colegio oficial correspondiente, que incluya un estudio de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que se generen, de acuerdo con el artículo 4, apartados a) y b), del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Deberá acreditar el destino final de todos los residuos que se generen, que para el caso de Residuos de Construcción y Demolición no valorizados en la propia obra deberá ser una planta de tratamiento de autorizada.
- A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

Cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos.

K. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre el operador debe desarrollar un análisis de riesgos medioambientales y efectuar una declaración responsable de haber realizado este análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad. Además, este análisis de riesgos se efectuará siempre que lo estime oportuno el titular de la instalación y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

4. OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la autorización. La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en función de las características de esta decidirá si procede, o no, modificar la presente Orden.

Revisión de la autorización ambiental: Conforme al artículo 26.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental garantizará que la misma sea revisada en un plazo de cuatro años desde la publicación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, revisando y adaptando, en su caso, las condiciones de la autorización

ambiental, así como que la instalación cumple las citadas condiciones. Esto incluye a las nuevas autorizaciones que se emitan desde la publicación de esta decisión. El órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Los sistemas de iluminación exterior adaptados a la normativa sobre contaminación lumínica y en concreto al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Seguridad y prevención de accidentes. Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos,

aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

Eficiencia energética. Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Igualmente se comunicarán las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades. En el caso de vertidos accidentales se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al organismo de cuenca.

El titular estará obligado a poner en práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos, preservando en todo caso la vida e integridad de las personas y los bienes de terceros y el entorno natural.

Igualmente, deberá comunicar al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, con la mayor urgencia posible, las anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

Sistema de gestión medioambiental. Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y dar cumplimiento a lo establecido al respecto en la implantación de las mejores técnicas disponibles para este tipo de actividades se implantará un sistema de gestión ambiental, estudiando para ello la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.

Estudio de tráfico. Se deberá presentar un estudio de tráfico de forma que quede especificado en el mismo el circuito de los camiones de entrada y salida a la planta, teniendo en cuenta que en ningún caso pasarán por el centro del municipio de La Cistérniga. Así mismo, de utilizar caminos públicos y autorizarlo, se deberá presentar compromiso de mantener en perfectas condiciones de uso. Una vez presentado, se establecerá la necesidad de prever una garantía a fin de cumplir los requisitos que se impongan en la licencia municipal una vez presentado el proyecto técnico de implantación de la actividad.

ANEXO III**RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DURANTE EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DURANTE EL TRÁMITE DE AUDIENCIA A LOS INTERESADOS**

En la fase del procedimiento relativo al trámite de INFORMACIÓN PÚBLICA, se reciben las alegaciones que se indican a continuación:

<i>Alegaciones</i>	<i>Número</i>	<i>Observaciones</i>
De asociaciones (Asoc. Ecologista, cultural, deportiva, vecinal, de ayuda social, profesional, medioambiental, educativa...)	1 (en Información Pública) 1 (en Trámite de Audiencia)	Asociación Ecología y Libertad
Total alegaciones	2	

Analizadas las alegaciones recibidas, significar que la alegación recibida en información pública y la recibida en el trámite de audiencia a los interesados son muy similares, refiriéndose ambas a:

- Alegaciones de la Asociación Ecología y Libertad, que indican la existencia de un expediente electrónico irregular y solicita la entrega del expediente al objeto de realizar las alegaciones requeridas.

En base a las argumentaciones recogidas en los escritos de alegaciones presentados por parte de la Asociación Ecología y Libertad a esta Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, se indica lo siguiente:

- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 2.2. b) y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), se considera debidamente acreditada la condición de interesada en el procedimiento administrativo aludido a la Asociación Ecología y Libertad.
- Durante la tramitación de este expediente se han realizado los oportunos trámites de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, durante los cuales se puso a su disposición la documentación obrante en el expediente. La documentación del proyecto fue puesta a disposición de los interesados mediante el enlace electrónico habilitado. El aludido enlace contiene los documentos contenidos en el expediente (proyecto básico, Estudio de Impacto Ambiental, etc.
- El periodo de Información Pública se realizó conforme a la normativa, garantizando el acceso a la información ambiental como eje de la participación. El derecho de participación y el acceso a la información ambiental se consideran plenamente garantizados, pues los alegantes ha podido examinar el contenido y ejercitar su derecho a presentar alegaciones.

- Asimismo, se recuerda que el acceso a la información referida está sometido a las limitaciones establecidas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- El expediente se ha tramitado de acuerdo con lo indicado en Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En estas normas se establece que solo hay un periodo de información pública al comienzo del expediente donde cualquier ciudadano puede aportar su parecer sobre el contenido de documentación presentada, después debe ser informado por los organismos que correspondan, que cuando ya se ha estudiado la propuesta y los informes, incluido el de EIA, se realiza la evaluación ambiental del proyecto (art. 9.6 del Reglamento de emisiones industriales) y tras ello se somete al trámite de audiencia a interesados previo a la resolución final.
- La tramitación del proyecto se ha ajustado estrictamente a previsiones de la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación que recoge la forma de dar participación a los ciudadanos en base a las previsiones contenidas en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998.
- Los artículos 70.2 y 70.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se refieren a las garantías técnicas y jurídicas de los documentos electrónicos. Esto no implica necesariamente que los documentos sean descargables o editables por terceros. Los documentos sometidos a información pública son accesibles y legibles. La Administración está garantizando el acceso electrónico y la consulta del expediente facilitando la información pública necesaria con transparencia y posibilidad de participación.
- Además, hay que señalar que el artículo 5 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización del sector público establece que la «la elaboración y puesta a disposición de los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley se efectuará, en la medida de lo posible, conforme al principio de documentos abiertos desde el diseño y por efecto.» En el supuesto que nos ocupa se ha puesto a disposición los documentos, no resultando posible por motivos técnicos, debido al volumen de los documentos y a la disponibilidad de medios que sean reutilizables. Por ello, la Administración está garantizando el acceso electrónico y la consulta del expediente facilitando la información pública necesaria con transparencia y posibilidad de participación.
- Por lo expuesto no pueden tenerse en cuenta el argumento en cuanto que causa indefensión. Y por consiguiente no se produce vicio en lo relativo al principio de participación y al derecho a la información, máxime cuando en el expediente consta que han presentado alegaciones.